

1500583-08.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2064805/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 16632399 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 927/21/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500583-08.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2064805/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 16632399 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 927/21/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 927/2021 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 2064805 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICKSON EDUARDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA

Data da Audiência:

15/09/2022

Justiça Gratuita

Em 15 de setembro de 2022 às 15h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho

Soffner. Presente o réu Erickson Eduardo Gregório de Oliveira . Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Rafael Cavalheiro Bueno e Anderson Duque de Oliveira. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. ERICKSON EDUARDO GREGORIO DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 10 e 15, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 08 de março de 2021, por volta das 00h:20min, na Rua Adilson Dias de Souza, nº 991, Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 83 invólucros de cocaína, com peso líquido de 32,3g, 64 invólucros de maconha, com peso líquido de 99,8g, 6 invólucros de ecstasy, e 6 frascos de lança-perfume, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, laudo de constatação de fls. 29/31 = 33/35 = 111/113 = 120/122, e laudos químico-toxicológicos de fls. 84/87 = 135/137 e 114/119=123/128 (ecstasy), 88/90=138/140 (lança-perfume) e 161/163 (cocaína e maconha) (fls. 169/170). Foi concedido ao acusado os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 58/60). A denúncia foi oferecida (fls. 168). O réu foi notificado (fls. 183) e apresentou defesa preliminar (fls. 187). A denúncia foi recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 188/193). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Rafael Cavalheiro Bueno (gravação audiovisual) e Anderson Duque de Oliveira (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Erickson Eduardo Gregorio de Oliveira (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Rafael Cavalheiro Bueno (fls. 6) e Anderson Duque de Oliveira (fls. 8) e o réu Erickson Eduardo Gregorio de Oliveira (fls. 9). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela absolvição do réu (gravação audiovisual). A defesa do réu Erickson, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 19/20). Fotos das drogas (fls. 25/28 e 37/39). Laudo de constatação provisória (fls. 29/31 = 33/35 = 111/113 = 120/122). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 84/87 = 135/137, 114/119=123/128, 88/90 = 138/140 e 161/163). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 164/165). Folha de antecedentes (fls. 173/174) e certidão (fls. 45). II - Fundamentação. A ação penal é improcedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e

apreensão (fls. 19/20), fotos das drogas (fls. 25/28), laudo de constatação provisória (fls. 29/31 = 33/35 = 111/113 = 120/122), exame químico toxicológico definitivo (84/87 = 135/137, 114/119=123/128, 88/90 = 138/140 e 161/163), laudo de exame de corpo de delito (fls. 164/165) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria, contudo, não restou comprovada. Em juízo, a testemunha Rafael Cavalheiro Bueno disse que: a) me lembro da ocorrência; b) oi solicitado apoio pelo inspetor e nós entramos na comunidade e dois indivíduos correram, um fugiu pulando o telhado e o Erickson foi detido; c) ele dispensou uma sacola no telhado; d) constatamos que na sacola que foi dispensada no telhado eram drogas e ele confessou que estava traficando, que precisava do dinheiro do tráfico; e) não presenciamos atos de venda, porque ao entrarmos no escadão eles correram; f) o guarda Anderson Duque de Oliveira estava comigo e tem as mesmas informações que eu; g) não conhecia o réu Erickson, nunca o tinha visto; h) não vou me recordar se havia dinheiro, acho que foi; i) eram maconha e cocaína, não me recordam se haviam outras drogas; j) não me recordo quanto havia de dinheiro, já faz um muito tempo, um ano e meio (gravação audiovisual e fls. 6). A testemunha Anderson Duque de Oliveira, sob o crivo do contraditório, disse que: a) fomos socitados via CECON para apoiar o inspetor; b) ele e populares diziam que havia tráfico perto do local; c) haviam dois indivíduos em uma viela e eles correram; d) um estava escondido em uma viela e o entorpecente estava pendurado em um muro; e) não vimos ele dispensar o entorpecente, porque eles correram; f) com ele não havia drogas; g) não sei se havia dinheiro; h) havia maconha, não lembro se haviam outras drogas; i) inicialmente ele ficou quieto, mas depois que encontramos as drogas, ele falou que estava traficando com o outro indivíduo que correu; j) não vimos ele dispensar a sacola com as drogas, ela estava pendurada um muro atrás dele; k) não vimos ele mexer na sacola, nem presenciamos atos de venda (gravação audiovisual e fls. 8). Por fim, o réu Erickson Eduardo Gregorio de Oliveira, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu não estava vendendo drogas; b) eu fui buscar entorpecentes; c) eu sou usuário de maconha; d) eu não estava com uma bolsa com drogas; e) tinha uns rapazes que pularam o muro; f) depois que o policial me revistou e não achou nada comigo, ele pegou os R\$ 50,00 que estavam comigo; g) eu tinha R\$ 50,00 todas em moeda, eles devem ter perdido; i) não conhecia os guardas (gravação audiovisual e fls. 9). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), fotos das drogas (fls. 25/28), laudo de constatação provisória (fls. 29/31 = 33/35 = 111/113 = 120/122), exame químico toxicológico definitivo (84/87 = 135/137, 114/119=123/128, 88/90 = 138/140 e 161/163), laudo de exame de corpo de delito (fls. 164/165), como também pelos depoimentos das testemunhas Rafael Cavalheiro Bueno (gravação audiovisual e fls. 8) e Anderson Duque de Oliveira (gravação audiovisual e fls. 9), e pela autodefesa do réu Erickson Eduardo Gregorio de Oliveira (gravação audiovisual e fls. 9), foi comprovado que as testemunhas são guardas civis e foram solicitados para apoiar o inspetor deles, porque estaria havendo o tráfico de drogas no local dos fatos, mas daqui em diante não se sabe o que ocorreu, porque, na fase extrajudicial, as testemunhas disseram que o réu e outro indivíduo correram, o indivíduo conseguiu fugir e o réu dispensou uma bolsa sobre um muro e foi detido (fls. 6 e 8), já, em juízo, a testemunha Rafael manteve em parte o que disse extrajudicialmente, porque afirmou que a bolsa foi dispensada sobre um telhado (gravação audiovisual), não mais sobre um, como havia dito, já a testemunha Anderson alterou o seu depoimento e disse que o réu não trazia consigo a bolsa e ele a não dispensou, a bolsa com drogas estava pendurada em um muro atrás dele e não viram ele vender drogas (gravação audiovisual). Esta divergência, já é o suficiente para se por em dúvida o que de fato ocorreu, além de que as testemunhas não sabiam ao certo qual a natureza das drogas apreendidas, nem as suas quantidades, nem tinham

certeza se o réu tinha dinheiro consigo ou não (gravação audiovisual). O réu negou os fatos, afirmando que foi comprar maconha (gravação audiovisual). Em suma, a prova é frágil e divergente para gerar uma condenação. Não decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União, porque as testemunhas não esclareceram se o dinheiro estava na sacola com as drogas ou com o réu (gravação audiovisual) e este afirmou categoricamente que o dinheiro lhe pertencia (gravação audiovisual e fls.

19/20). Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. fls. 19/20, 29/31 = 33/35 = 111/113 = 120/122, 84/87 = 135/137, 114/119=123/128, 88/90 = 138/140 e 161/163). III - Decisão. Em razão do exposto, ABSOLVO o réu ERICKSON EDUARDO GREGORIO DE OLIVEIRA (R.G. nº 43.207.442-SP - filho de Eduardo Alessandro de Oliveira e Simone Rodrigues Gregorio - fls. 10 e 15), da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; b) archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. Como as partes não recorreram, o réu já sai intimado para o levantamento do valor apreendido, porque, com já dito na fundamentação desta sentença, não houve a perda do dinheiro em favor da União (gravação audiovisual). NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.